

1502291-21.2021.8.26.0079

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... deram busca e apreensão. Já respondeu por tráfico anteriormente. É usuário de drogas. Conhece somente o acusado Peterson Patrick que mora no mesmo bairro em que mora, e o conhece desde criança. Nunca esteve em Botucatu. Informou na delegacia que já havia ido ao Supermercado Tenda algumas vezes com Peterson Patrick, pois moram no mesmo bairro e já fora com ele, e com familiares dele. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502291-21.2021.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502291-21.2021.8.26.0079

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2264248/2021 - DEL.INV.GER. BOTUCATU, 14873908 - DEL.INV.GER. BOTUCATU, 983/21/200 - DEL.INV.GER. BOTUCATU, 656/21/221 - DEL.INV.GER. BOTUCATU, 2264248 - DEL.INV.GER. BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETERSON PATRICK DE ARRUDA MOREIRA e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

PETERSON PATRICK DE ARRUDA MOREIRA, DANILO MARQUES FERMINO, EVERTON SILVESTRE DA SILVA e DIEGO SANT ANA CRISPIM, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. artigo 61, inciso II, "h" (maior de 60 (sessenta) anos), ambos do Código Penal, porque no dia 13 de setembro de 2021, por volta das 16h30min, na Rua Caiapos, nº 98, Condomínio Indaiá, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram para si, mediante violência e ameaça à vítima Edson Ramos Siqueira, exercida com arma de fogo e restringindo sua liberdade, um óculos, um relógio, uma guitarra tagima e os demais objetos elencados às fls. 09/12, bem como o veículo Fiat/Argo,

modelo HGT, cor prata, placas FTX-5F33, avaliados no total de R\$ 85.312,00 (auto de avaliação de fls. 60), pertencentes à vítima, maior de sessenta anos.

Ao que se apurou, PETERSON, DANILO, EVERTON e DIEGO, predispostos a praticarem o crime de roubo, vieram para a cidade de Botucatu/SP e foram até o condomínio Indaiá, onde passaram a deliberar acerca do local onde praticariam o crime.

Assim é que, na ocasião dos fatos, após escolherem a residência da vítima, PETERSON e DIEGO ingressaram no local, usando máscaras que cobriam boca e nariz, munidos com armas de fogo. Em seguida, PETERSON anunciou o roubo, apontando a arma para Edson e exigindo que ele abaixasse o rosto e informasse onde guardava dinheiro, mediante ameaças de morte.

A vítima, temerosa, apontou o local onde guardava a quantia de R\$ 110,00, informando aos agentes que possuía mais valores no banco.

Com esta informação, PETERSON e DIEGO, apontando uma arma para a cabeça de Edson, determinaram que ele realizasse a transferência das importâncias de R\$ 15.000,00 e R\$ 10.100,00 para a agência e conta por eles apontadas (ressalte-se que as transferências mencionadas foram bloqueadas pela agência bancária).

Dando sequência à prática do roubo, PETERSON e DIEGO efetuaram uma ligação telefônica, passando a localização da casa da vítima para EVERTON e DANILO, que foram ao encontro dos comparsas, usando máscaras.

Os denunciados ameaçaram novamente a vítima e passaram a procurar objetos de valor por todo o imóvel, separando aqueles que seriam subtraídos (cf. laudo do local - fls. 79/85).

Após a separação dos objetos que seriam levados, PETERSON, DANILO, EVERTON e DIEGO conduziram a vítima até o veículo a ela pertencente, qual seja, o Fiat/Argo, modelo HGT, cor prata, placas FTX-5F33, e a obrigaram a ingressar no automóvel, posicionando-a no meio de PETERSON e DIEGO, no banco traseiro. Na sequência, EVERTON e DIEGO ocuparam os bancos frontais, dando partida e deixando o local.

O veículo foi conduzido até a Rodovia Castelinho, até que ingressou em uma região de plantio de cana de açúcar, onde foi inserido um capuz na vítima.

Algum tempo depois, os denunciados pararam o carro e trocaram as posições iniciais, exigindo que a vítima deitasse no banco traseiro, e seguiram novamente pela rodovia, por cerca de 40 min, até que pararam em uma estrada de terra, nas proximidades do Município de São Manuel/SP. Neste local, a vítima foi deixada, sem as suas vestimentas, e os agentes empreenderam fuga, no veículo de Edson.

Realizadas diligências, sobretudo consistentes na análise da titularidade da conta corrente indicada pelos agentes na oportunidade do crime, bem como no monitoramento da utilização do cartão roubado de Edson (fls. 30/32), policiais civis identificaram PETERSON como um dos autores do roubo (cf. fls. 14/17).

A vítima efetuou o reconhecimento de PETERSON (cf. fls. 29 e 171) e foi decretada sua prisão temporária (cf. fls. 252/254).

Dando sequência às investigações, por meio da análise das impressões digitais presentes no local do roubo, a polícia civil identificou DANILO como coautor do crime (cf. fls. 102/112). Ele confessou sua participação no roubo (cf. fls. 181/182) e foi reconhecido pela vítima (cf. fls. 184).

Ainda, indo adiante nas diligências visando a identificação dos agentes do crime, notadamente com a análise dos registros obtidos a partir da quebra do sigilo

telefônico de PETERSON e demais agentes, os policiais identificaram EVERTON, que confessou a prática do crime, com riqueza de detalhes (cf. fls. 178).

A vítima também reconheceu EVERTON como um dos agentes do roubo que a vitimou (cf. fls. 183).

Foi decretada a prisão temporária de DANILO e EVERTON (cf. fls. 227/228 e 231/232).

Por fim, prosseguindo-se nas diligências, a polícia civil identificou DIEGO como o quarto autor do roubo, após a análise das imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial onde os agentes utilizaram o cartão roubado de Edson. A vítima reconheceu o denunciado pelas roupas que ela usava nas imagens, pois pertenciam a ela e foram vestidas por DIEGO na ocasião do crime, na residência de Edson (cf. fls. 395 e 396/402).

Após ser ouvido pela d. Autoridade Policial, DIEGO não foi mais localizado (cf. fls.404).

Os bens pertencentes à vítima não foram recuperados (denúncia - fls. 466/470).

A denúncia foi recebida, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados (fls. 471/473).

Os réus Diego, Peterson, Danilo e Everton foram citados (fls. 627, 629, 631 e 633), e apresentaram defesas preliminares (fls. 837/840, 660/665, 652/656 e 668/690).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha comum, duas testemunhas de defesa, e os réus foram interrogados (fls. 1012/1017).

Em alegações finais orais, o representante do Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 1018/1019).

A defesa do réu Diego, por sua vez, em memoriais escritos, alegou não haver provas da autoria em relação ao acusado, pugnando por sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, discorreu acerca da dosimetria da pena (fls. 1021/1027).

A defesa do réu Everton, da mesma forma, sustentou não haver provas de sua participação no crime, alegando que no momento dos fatos ele estava a 191 quilômetros de distância da casa da vítima, em um canteiro de obras em São Carlos, onde trabalhava, requerendo a sua absolvição com fundamento no artigo 386, incisos IV, V e VII do Código de Processo Penal (fls. 1028/ 1038).

A defesa do réu Peterson, por sua vez, alegou que o acusado não participou do delito em tela, apenas adquiriu o automóvel fruto do roubo, por R\$ 3.000,00 na Avenida Washington Luiz, nunca tendo vindo a Botucatu e sequer conhecendo os demais acusados, pugnando pela absolvição do réu nos termos do artigo 386, IV, V e VII do CPP. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito de roubo para o de receptação, pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, pelo afastamento da causa de aumento de pena do inciso II, do referido dispositivo, e pela desconsideração da causa de aumento referente ao inciso V, do §2º, do artigo 157, do Código Penal. Teceu ainda comentários acerca da aplicação da pena (fls. 1040/1048).

Por fim, a defesa de Danilo sustentou a ilegitimidade do laudo de papiloscopia de fls. 102/104, bem como que o réu sentiu-se coagido a confessar os fatos em fase policial, pugnando pela anulação dos atos praticados até então, por suposto cerceamento de defesa. Pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de furto simples (fls.

1049/1060).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar o delito de roubo majorado.

Primeiramente, cabe analisar a preliminar arguida pela defesa do réu Danilo, qual seja, a nulidade dos atos por cerceamento de defesa, sob o escopo de que o laudo de papiloscopia que reconheceu a sua digital no local dos fatos é nulo, bem como que a confissão extrajudicial se deu apenas por medo e pressão dos policiais.

Em que pesem as alegações defensivas, verifico que eventuais nulidades do inquérito policial não tem o condão de contaminar a ação penal.

Ademais, conforme se verifica do laudo de fls. 79/85, os peritos compareceram ao local dos fatos na data do delito, colhendo o material necessário para a realização das perícias.

Assim, a colheita do material foi feita no dia do delito, vindo somente o laudo a ser confeccionado posteriormente, como se observa de fls. 105/112, o que não constitui nenhuma irregularidade.

Ressalto que, ainda que assim não fosse, e mesmo que houvesse se passado tempo superior ao permitido para realização do laudo papiloscópico, como explicar a existência de impressões digitais do acusado Danilo no local dos fatos?

Por outro lado, a alegada pressão na confissão extrajudicial também fica superada pelas palavras proferidas pelo réu no interrogatório judicial, como se verá adiante.

Portanto, afasto as preliminares arguidas.

Na matéria de fundo, ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: os boletins de ocorrência (fls. 05/08, 09/12, 18/20, 21/23); os autos de reconhecimento fotográfico (fls. 29, 33); extratos bancários (fls. 30/32); auto de exibição e apreensão (fls. 59); auto de avaliação (fls. 60/61); laudo pericial em local de roubo (fls. 79/85); laudo papiloscópico (fls. 105/112); laudo de degravação de imagens (fls. 134/140 e 508/512); os autos de reconhecimento de pessoa (fls. 171, 183, 184); o relatório final (fls. 429/439); as declarações da vítima, os depoimentos das testemunhas e as versões dos acusados.

Em seu interrogatório em juízo, o réu Diego relatou que teve ciência dos fatos após a polícia civil comparecer em sua casa enquanto trabalhava. Sua mãe ligou informando-lhe que os policiais estavam atrás de objetos roubados. Após não localizarem nada em sua casa, os policiais pediram para o acusado comparecer na delegacia no outro dia. Ao comparecer na delegacia, foi interrogado pelo delegado, informando que nunca fora a Botucatu e não conhecia a cidade. Foram apresentadas fotografias do supermercado Tenda, e lhe perguntou se reconhecia sua imagem, mas não reconheceu. Assinou um papel e foi liberado. Passados alguns dias, retornaram à sua casa para voltar à delegacia. Foi novamente sem advogado e lhe fizeram as mesmas perguntas, para as quais deu as mesmas respostas, e lhe deram busca e

apreensão. Já respondeu por tráfico anteriormente. É usuário de drogas. Conhece somente o acusado Peterson Patrick que mora no mesmo bairro em que mora, e o conhece desde criança. Nunca esteve em Botucatu. Informou na delegacia que já havia ido ao Supermercado Tenda algumas vezes com Peterson Patrick, pois moram no mesmo bairro e já fora com ele, e com familiares dele. Teve uma vez que foi com Peterson no mercado, e este lhe emprestou uma roupa há muito tempo atrás para ir ao mercado. Após relatar tudo isso aos policiais, eles lhe disseram que estava sendo acusado de um roubo, e que pela foto que existia poderia ser o interrogado. Quanto ao documento que o delegado lhe deu para assinar, ele disse que precisava assinar para ser liberado da delegacia, e acreditou que estivesse tudo resolvido, mas depois ficou sabendo que foi pedida a sua prisão (essência do depoimento de fls. 1018/1019).

Em seu interrogatório em juízo, o acusado Danilo afirmou que realmente estava neste delito. Perdera o emprego e fazia quatro dias que estava para fora de casa, pois brigara com a esposa. Recebeu um convite para praticar um furto. Estava há quatro dias virado, usando drogas, e foi, entrou no carro com o indivíduo que o convidou, que já faleceu. Não se recorda com quantas pessoas praticou o crime, pois estava sob efeito de drogas. Saiu de São Carlos, onde mora, e veio até Botucatu, mas não sabe com quantas pessoas. Não tinha arma, e pelo seu conhecimento ninguém tinha arma. Foi dormindo no carro. Foi o último a entrar na casa. Pegou o violão, os tênis, tomou o vinho da vítima. Não se lembra quantas pessoas havia no carro. A pessoa que o convidou para o furto não disse onde iriam, nem quantos seriam. Não conhecia os outros acusados. Não conhecia Everton, o conheceu somente depois de preso (essência do depoimento de fls. 1018/1019).

Em seu interrogatório em juízo, o acusado Everton relatou que estava jogando bola no campo de futebol em um sábado, em outro bairro de sua cidade. Parou seu carro e colocou seu telefone dentro da bolsa. Acabou o futebol, pegou sua bolsa e entrou no carro e foi embora. Chegando em casa, procurou pelo telefone e não o encontrou na bolsa. Voltou ao campo para procurar pelo telefone e perguntou às pessoas, ninguém achou o telefone. No domingo, voltou ao campo e novamente nada encontrou. Bloqueou o telefone e prosseguiu com sua vida. No dia 19 de outubro a polícia foi a sua casa e lhe disse que estavam procurando outro rapaz cujo nome não se recorda, anteriormente tinham puxado seu documento e ido embora, mas nesse dia voltaram. Tinha voltado um pouco antes do serviço pois levaria seu carro para arrumar. Pediram novamente o seu documento, e foi levar, abriu o portão, e o mandaram colocar uma camisa e acompanhá-los à delegacia. Posteriormente, o levaram para Botucatu, não foi feito nenhum reconhecimento, o fizeram assinar vários papéis sob ameaça. No dia dos fatos estava trabalhando no posto de frente com um condomínio, com várias outras pessoas. Entrava às 7:30 e saía às 17 horas. Nesse dia estavam colocando as bombas e fazendo a calçada. Bloqueou o telefone, como não o encontrou, o bloqueou. O telefone foi comprado em nome de sua esposa, mas o chip estava em seu nome. Não conhece nenhum dos outros acusados (essência do depoimento de fls. 1018/1019).

Em seu interrogatório em juízo, o réu Peterson informou que não roubou, mas comprou o carro sabendo ser produto de roubo. O comprou do Guilherme Gouveia e pagou R\$ 3.000,00. Sabia que era roubado, mas não sabia que havia sido roubo a residência. Comprou em um posto na Washington Luiz, entre Itirapina e São Carlos. Já respondeu por crime de roubo, e cumpriu pena. Estava há dois meses na rua. Nunca foi para Botucatu. Não conhecia os demais acusados. Faz uso de maconha (essência do depoimento de fls. 1018/1019).

A vítima Edson Ramos de Siqueira relatou que depois das 16:00 horas estava trabalhando em casa sozinho em seu escritório, quando uma porta balcão abriu-se e havia à sua esquerda um rapaz apontando-lhe uma arma e fazendo perguntas. Alguns minutos depois, mais dois se juntaram ao grupo, totalizando quatro indivíduos. Acredita que ficaram cerca de uma hora vasculhando a casa buscando o que lhes

interessava levar, e lhe perguntavam se havia dinheiro no local. Mostrou que tinha apenas R\$ 110,00 em notas e os indivíduos continuaram insistindo em mais dinheiro. Disse que tinha no banco, e fez um PIX de R\$ 10.000,00, bem como uma transferência no valor de R\$ 15.000,00. O banco bloqueou estas operações. Os réus levaram o cartão de crédito com a senha. Os acusados juntaram tudo o que acharam relevante e colocaram no porta malas de seu carro. Colocaram o declarante também no carro, e saíram com o carro da vítima, pegando sentido Castelinho. Em seguida entraram em uma estrada de terra e encapuzaram a vítima, por aproximadamente 40 minutos rodaram com o carro, pararam o carro e pediram para a vítima descer e partiram. Depois de um tempo conseguiu chegar numa estrada de asfalto e foi resgatado nas proximidades da cidade de São Manuel. Notou apenas um indivíduo armado. Não arrombaram a residência, entraram por uma porta balcão do escritório que estava semiaberta. Quando percebeu, a arma estava apontada para sua cabeça. Não sabe quantas pessoas estavam armadas, mas viu ao menos uma arma. Os quatro indivíduos usavam máscara de Covid. Os bens subtraídos foram um automóvel, um notebook, celular, óculos, relógio, tênis, não sabendo ao certo o valor total do prejuízo. Acredita que ficou no carro com o capuz cerca de 30 a 40 minutos. Os indivíduos foram identificados pela polícia. Foi chamado na delegacia podendo identificar todos os indivíduos, pois eles tiravam as máscaras em alguns momentos durante a prática delitiva. Não sabe se alguma característica específica de algum dos indivíduos lhe chamou a atenção. No decorrer do tempo viu todos os indivíduos, e durante a investigação conseguiu identificá-los. Em juízo, reconhece três dos indivíduos que o roubaram (essência do depoimento fls. 1018/1019).

A testemunha Rafael Dellevedove informou que após o roubo em um condomínio na cidade de Botucatu, em diligências na cidade de São Carlos policiais identificaram um dos autores como sendo Peterson Patrick. Foi posteriormente emitida a quebra do sigilo telefônico de Patrick. Em estudo das interceptações, identificaram que Patrick estava em Botucatu na data dos fatos. Nos mesmos estudos chegaram à linha telefônica de Everton, sendo constatado que ele também estava em Botucatu. Na mesma interceptação, constataram que Patrick conversou com um telefone de DDD 16 também, que também estava utilizando as Erbs de Botucatu. Puxaram o cadastro da linha, que pertencia ao indiciado Everton, que residia também na cidade de São Carlos. Posteriormente estudaram a bilhetagem de Everton, e constataram que ele tentou contato diversas vezes com uma linha telefônica de propriedade de Gustavo. Durante o monitoramento, captaram uma conversa de Gustavo com seu irmão, onde disseram as pessoas de "Daila" e "Mãozinha" haviam sido presos devido a um BO de outra cidade, que teria começado com a prisão de Patriquinho. Apuraram que Mãozinha era o Everton, Daila era o Danilo, e Patriquinho era o Peterson Patrick que já estava preso. Identificaram Peterson Patrick na cidade de São Carlos por imagens de uma câmera de um posto em que havia utilizado o cartão da vítima, e estava com o veículo da vítima, inclusive. Posteriormente, não identificaram qualquer ligação dos réus com a cidade de Botucatu. Na cena do crime, identificaram as digitais de Danilo, que também foi preso. Everton foi identificado na quebra de sigilo telefônico. Diego, aparecia juntamente com os demais acusados em imagens do supermercado, utilizando o cartão da vítima, horas depois do crime. Desconhece se alguns dos réus tinha relação com a cidade de Botucatu. Eles são de São Carlos e teriam vindo a Botucatu para cometer o delito. Não se recorda se foi utilizada arma de fogo. Não teve contato com a vítima e nem com os acusados. Chegaram ao Danilo através de suas digitais no local do crime, e posteriormente, em interceptação, souberam que a pessoa de Daila era Danilo. Na quebra de sigilo telefônico, verificaram que o réu Everton esteve em Botucatu somente no dia dos fatos (essência do depoimento de fls. 1018/1019).

A testemunha de defesa Alex Aguiar da Silva informou que trabalhava junto com Everton, na área de construção civil. Everton não é usuário de drogas. Sabe que o acusado é casado e tem um enteado. Não sabe sobre os fatos pelos quais o réu está sendo acusado. É empregador do Everton, que trabalha para o depoente desde setembro de 2020. A testemunha confirma que o acusado trabalhou no dia dos fatos,

13/02/2021. Estavam em uma obra no posto, em uma rodovia. A jornada de trabalho dele é das 07:30 às 17:00 horas, de segunda a sexta. No dia 13, se recorda que estavam trabalhando com concreto com bomba, e o réu Everton cumpriu o horário certinho, sendo o horário de saída 17 horas. Apresentou fotos desta obra, que demonstram que o réu Everton estava com eles nesta data. Os fatos foram no dia 13, uma segunda-feira. No dia 16 de setembro, provavelmente estavam serrando o cimento. Não consegue lembrar tudo o que aconteceu na obra todos os dias, mas tem tudo anotado, pois paga as pessoas por dia. No dia 13 estavam o depoente, o réu Everton, Roberto, Júnior, João. Sabe porque este é o pessoal que trabalha na parte do concreto (essência do depoimento de fls. 1018/1019).

A testemunha de defesa Matheus Albano Ricci informou que quando o réu entrou nessa obra, como trabalha em empresa que fica no mesmo caminho, dava carona regularmente para Everton para ir ao trabalho. É enteado de Everton, que é casado com sua mãe, e tem também um filho de outro casamento. deixando o mesmo na rodovia. A testemunha é enteado do réu. Ele não é usuário de drogas. Desconhece outros envolvimento dele com a polícia (essência do depoimento de fls. 1018/1019).

Como se vê, apenas Danilo confessou ter participado do delito, porém, afirmou não se lembrar de quantos e quem eram os outros indivíduos.

Todos os demais acusados negaram ter participação no crime, sendo que Diego afirmou que conhecia Peterson Patrick e com ele e pessoas de sua família fora algumas vezes ao supermercado Tenda, inclusive, uma vez Peterson lhe emprestara um roupa com a qual fora ao referido supermercado; Everton sustentou que perdera o seu telefone celular, e posteriormente fora procurado como suspeito do crime em questão, mas que não conhecia nenhum dos outros acusados; e Peterson informou que somente adquirira o veículo fruto do roubo em questão de terceira pessoa, pelo valor de R\$ 3.000,00, mas que não conhecia nenhum dos outros acusados.

Não obstante, as provas angariadas nos autos demonstram a materialidade delitiva, bem como a autoria que recai sobre todos os réus.

De se notar que os acusados Diego e Peterson se contradisseram, o primeiro dizendo que conhecia e frequentava o supermercado Tenda na companhia do segundo, mas este afirmou que não conhecia nenhum dos outros réus.

A vítima, por outro, narrou os fatos com riqueza de detalhes, informando que foram quatro os roubadores, e que estavam com máscaras como as de proteção contra o Covid, de forma que era possível ver parte do rosto. Além disso, informou que em algumas ocasiões durante o ato criminoso, os réus retiravam as máscaras.

O policial civil ouvido em juízo relatou como se deram as investigações, e como a polícia identificou os roubadores, sendo que a sua narrativa é coesa e coerente.

Por outro lado, a testemunha de defesa arrolada em favor de Everton, Alex, informou que na data dos fatos este se encontrava trabalhando em sua obra, remetendo-se às fotografias e Ata Notarial trazidas aos autos (documentos de fls. 691/698).

Contudo, referidas fotografias não comprovam de forma absoluta que o réu Everton estava trabalhando na data e horário dos fatos, e cumpre esclarecer que aqui não se objetiva colocar em dúvida a fé pública do documento de fls. 691/692, mas com uma simples pesquisa no Google já se verifica que é sim possível alterar a data, hora e localização de fotografias tiradas com aparelhos celulares, o que pode inclusive ter sido feito antes da apresentação do referido aparelho celular perante o tabelião.

E a testemunha Matheus é enteado de Everton, e confirmou que ele exercia atividade laborativa na obra, sendo que lhe dava carona diariamente.

De se notar que em se tratando de delitos clandestinos, com a constante ausência de testemunhas, a palavra da vítima ganha especial relevância.

Neste sentido:

“PROVA - Palavra da vítima de roubo - Valor:19(c) - No crime de roubo, a palavra da vítima é decisiva para a condenação do agente.” (Apelação nº 1.209.387/7, Julgado em 07/08/2.000, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso, RJTACRIM 49/77)

“Roubo simples (art. 157, 'caput', do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da 'res furtiva'. Palavras incriminatórias de vítima, com dúplice reconhecimento, e de Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. Roubo plenamente configurado. Tentativa inocorrente. Impossibilidade de desclassificação para furto. Circunstâncias caracterizadoras de roubo demonstradas. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento irretocável. Reincidência caracterizada. Regime fechado único possível. Apelo improvido.” (TJ/SP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Crim. N. 3005985-76.2013.8.26.0022, Des. Rel. Luis Soares de Mello, julgado em 03/02/2015, grifei).

“Apelação Criminal Roubo simples - Conjunto probatório suficiente à condenação Palavras da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais ouvidos - Pena corretamente fixada Fixação de regime prisional mais brando Admissibilidade - Apelo parcialmente provido.” (TJ/SP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Crim. N. 0019061-03.2014.8.26.0050, Des. Rel. Borges Pereira, julgado em 27/01/2015).

Ademais, nestes casos, a força dos indícios também não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

“PROVA INDICIÁRIA – FORÇA PROBANTE – NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA – SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA” (RT 728/478).

Pondere-se que o Judiciário vem sendo cobrado pela grande onda de violência que assola o país, apontado como culpado pela impunidade que motiva essas investidas criminosas. E em casos como o presente, deve o Poder Judiciário ficar atento e agir com rigor, mesmo como uma retribuição justa visando à prevenção de fatos futuros e a própria ressocialização dos acusados.

É de se considerar que o momento atual, a criminalidade às vias do intolerável, exige do Juiz de Direito Criminal, que é um homem do seu tempo, obviamente ciente da falibilidade inerente ao ser humano, a busca, dentro do razoável, do possível, com o uso dos meios disponíveis, observada a livre convicção motivada, do alcance das verdadeiras finalidades da norma. Nesse diapasão:

“PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LIVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS” (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Como se vê, as provas angariadas nos autos demonstraram sem sombra de dúvidas que os acusados praticaram o delito capitulado na denúncia.

Anoto que as causas de aumento de pena do concurso de agentes, da restrição da

liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo, bem como a qualificadora genérica do artigo 61, inciso II, "h", restaram totalmente comprovadas pelas provas colhidas.

Desta forma, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicado na denúncia, os réus em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, e com restrição da liberdade da vítima, mediante grave ameaça, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido artigo 157, §2º, II e V, e § 2º-A, I, c.c. artigo 61, inciso II, "h" (maior de 60 (sessenta) anos), ambos do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos acusados ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar as penas.

Do réu Peterson Patrick de Arruda Moreira:

O réu possuía condenação transitada em julgado por outro delito na data dos fatos (fls. 603/604 - Proc. n. 0002980-41.2018.8.26.0566). Possui, portanto, personalidade voltada à prática delitativa e maus antecedentes. Fixo, assim, a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa no valor mínimo.

Majoro a pena de 1/6 em razão da reincidência do acusado (fls. 605 - Proc. nº 0008188-74.2018.8.26.0026), bem como pela aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal, fixando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Majoro a pena em 2/3 em razão das causas de aumento de pena decorrentes do concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima, e emprego de arma de fogo, perfazendo-se 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal.

Não se vislumbram atenuantes ou causas de diminuição de pena.

Do réu Danilo Marques Fermino:

O acusado possui condenações definitivas anteriores (fls. 616/623 - processos nº 0009052-54.2012.8.26.0566; 0019429-55.2010.8.26.0566). Apresenta, portanto, personalidade distorcida e voltada à prática criminosa. Diante de tais circunstâncias, outra solução não se mostra razoável a não ser a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor menor, em atendimento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Aumento a pena em 1/6 em razão da birreincidência do acusado (fls. 616/623 - processos nº 1500149-72.2018.8.26.0233 e 0001811-53.2017.8.26.0566), bem como pela aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal, fixando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Majoro a pena em 2/3 em razão das causas de aumento de pena decorrentes do concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima, e emprego de arma de fogo, perfazendo-se 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal.

Não se vislumbram atenuantes ou causas de diminuição de pena.

Do réu Everton Silvestre da Silva:

O acusado possui condenações definitivas anteriores (fls. 606/610 - processo nº 0006403-24.2009.8.26.0566). Apresenta, portanto, personalidade distorcida e voltada à prática criminosa. Diante de tais circunstâncias, outra solução não se mostra razoável a não ser a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor menor, em atendimento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Majoro a pena de 1/6 em razão da reincidência do acusado (fls. fls. 603/605 - processo nº 0000964-17.2016.8.26.0233), bem como pela aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal, fixando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Majoro a pena em 2/3 em razão das causas de aumento de pena decorrentes do concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima, e emprego de arma de fogo, perfazendo-se 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal.

Não se vislumbram atenuantes ou causas de diminuição de pena.

Do réu Diego Sant Ana Crispim:

Quanto a este acusado, presente agravante genérica do artigo 61, II, "h", entendo por bem majorar a pena nesta fase, considerando a reincidência como circunstância judicial desfavorável (fls. 611/615 - processo nº 0000276-59.2016.8.26.0555). Fixo, pois, a pena base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor menor, em atendimento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Majoro a pena de 1/6 pela aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal, perfazendo-se em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Majoro a pena em 2/3 em razão das causas de aumento de pena decorrentes do concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima, e emprego de arma de fogo, perfazendo-se 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal.

Não se vislumbram atenuantes ou causas de diminuição de pena.

Tendo o delito sido praticado mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, idosa, os réus não fazem jus a quaisquer benefícios que, além de socialmente inadequados, seriam manifestamente insuficientes para a prevenção e reprovação da conduta praticada. Pelos mesmos motivos, e considerado o montante das penas aplicadas, iniciarão o cumprimento das penas em regime fechado.

Torno definitivas as penas em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, para cada réu.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR PETERSON PATRICK DE ARRUDA MOREIRA, DANILO MARQUES FERMINO, EVERTON SILVESTRE DA SILVA e DIEGO SANT ANA CRISPIM, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, para cada réu, por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal.

Deixo de fixar reparação civil ao ofendido, nos moldes do art. 387, inc. IV, do

Código de Processo Penal, ante a ausência de pedido nesse sentido (vide Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado – 8ª. Edição rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008 - p. 691 – nota 56-A).

Os réus, se insatisfeitos com a decisão, não poderão recorrer em liberdade, pois ainda estão presentes os requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva. Recomendem-se os réus nos estabelecimentos prisionais em que se encontram. Transitada em julgado, lancem os nomes dos réus no rol dos culpados. Expeçam-se certidões de honorários aos defensores dativos, nos termos do Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

P.I.

Botucatu, 06 de dezembro de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA